

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2109/2018

अपीलार्थी श्री आलोक शुक्ला, एल.आई.जी. 1361 सेक्टर 08 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर
आदेश दिनांक 01.05.2019

- 1/ अपीलार्थी श्री आलोक शुक्ला उपस्थित।
- 2/ प्रतिअपीलार्थी/जनसूचना अधिकारी कु. नमिता जैन, कार्यपालन अभियंता (सिविल) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री राजेश वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल कोल परियोजना) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2018 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल कोल परियोजना) छ0ग0 स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 05.03.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.05.2018 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रायगढ़ स्थित गारे पेलमा III कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को आबंटित है, के खनन एवं विकास हेतु दिए गए MDO अनुबंध से संबंधित निम्न बिंदुओं पर जानकारी की मांग की गई है :-

1. MDO अनुबंध हेतु चलाई गई विभागीय फाईल नोटिंग की प्रतिलिपि।

2. MDO अनुबंध की प्रतिलिपि।

- 5/ यह कि प्राप्त आवेदन पत्र पर जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञापन क्रं0 1864 दिनांक 05.03.2018 के माध्यम से अपीलार्थी को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र खारिज करते हुए यह लेख किया कि आपके द्वारा MDO अनुबंध की प्रतिलिपि चाही गई है। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी व्यापक जनहित में होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

- 6/ यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 20.04.2018 को आदेश पारित कर यह लेख किया कि " चूंकि जानकारी व्यापक जनहित में नहीं है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है एवं पर व्यक्ति से संबंधित है। अतः जनसूचना अधिकारी उसे अपीलार्थी को प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।"
- 7/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब पत्र दिनांक क्रमशः 01.02.2019 एवं 08.02.2019 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब में वांछित जानकारी के व्यापक जनहित में ना होने, कंपनी की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आने तथा पर व्यक्ति से संबंधित होने के कारण जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की गई।
- 8/ सुनवाई दौरान अपीलार्थी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि राज्यसभा सत्र के दौरान माननीय श्री पीयूष गोयल जी, मंत्री कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **प्रश्न क्र. 260 / 2018** के उत्तर में यह लेख किया है कि
- " It has been mandated by the Government that the selection of Mine Developer and Operator (MDO) be done through a transparent and competitive bidding process. The provisions of Right to Information Act, 2005 and disclosure requirements specified in model Contract Agreement are applicable on such agreements. The Model Agreement is also available in public domain."
- 9/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र० (1975) 4 ssc 428 स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण में निर्णय पारित कर यह लेख किया है कि
- " the people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction of all its bearing."
- 10/ उपरोक्त दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि MDO अनुबंध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिसीमा के अंतर्गत आता है। अतः MDO अनुबंध से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है।
- 11/ प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी के भारत की नैसर्गिक संपदा अर्थात् कोयला खदान से संबंधित होने के कारण व्यापक लोकहित पूर्व से ही

विद्यमान है। अतः प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिखित जवाब को अमान्य किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रेषित कर आयोग को सूचित करें।

- 12 / प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त